SENTENÇA

Processo: 0830929-35.2024.8.19.0002

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: LEILA MARIA ABDALLA MACHADO MENEZES

RÉU: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com requerimento de tutela de urgência, proposta por LEILA MARIA ABDALLA MACHADO MENEZES em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. A autora alega que foi diagnosticada com "câncer de canal anal", tendo sido submetida concomitantemente a tratamentos de quimioterapia e radioterapia, a fim de controlar os "nódulos pulmonares metastásicos secundários de câncer de canal anal". Relata que "apresentou outra lesão em vulva que foi ressecada com vulvectomia e linfadenectomia que evidenciou carcinoma metastásico de canal anal". Aduz que após realizar o exame "PET CT", houve a constatação do "aparecimento de novo nódulo e vulvoscopia com recidiva em vagina", sendo certo que tanto o cirurgião quanto o radioterapeuta contraindicaram a realização de "nova cirurgia ou radioterapia". Afirma que, diante de seu quadro clínico e do esgotamento das alternativas terapêuticas, sua médica assistente solicitou "tratamento paliativo com nivolumabe, conforme artigo científico que comprova eficácia do tratamento baseada em evidências científicas", sendo certo que a ré, apesar da urgência e gravidade do caso da autora, negou a solicitação, sob o argumento de que se trata de "tratamento experimental". Assevera que a recusa da ré é inadmissível, tanto pelo aspecto de que o medicamento solicitado se encontra devidamente registrado na ANVISA, quanto pelo fato de que inexistem alternativas terapêuticas ao caso da autora. Pede: 1) o deferimento da tutela de urgência, a fim de que seja determinado à parte ré que custeie e forneça os medicamentos solicitados por seu médico oncologista, em especial "o tratamento paliativo com Nivolumabe", com a confirmação de tal obrigação ao final do processo; e 2) indenização por danos morais. A inicial veio instruída com documentos.

Decisão no índex 136790596 deferindo a tutela de urgência à autora; manifestação da parte ré no índex 139716974 (instruída com documentos), na qual informa o cumprimento da tutela de urgência.

Contestação da parte ré no índex 141438692, na qual sustenta não ter praticado nenhum ato ilícito, eis que o tratamento requerido pela parte autora não tem indicação em bula para o seu uso conforme requerido pelo médico da autora, tratando-se, na verdade, de tratamento

experimental, *off-label*, expressamente excluído da apólice, razões pelas quais sustenta que a negativa de cobertura foi válida e legal, pugnando pela improcedência da pretensão autoral. Acostados à contestação sobrevieram documentos.

Réplica da parte autora no índex 151117969. Certidão cartorária no índex 169034366 informando o decurso do prazo sem manifestação das partes em provas.

Decisão no índex 196749768 remetendo o processo ao 6º Núcleo de Justiça 4.0; decisão no índex 215107087 devolvendo os autos.

É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.

A pretensão autoral deve ser acolhida.

Com efeito, o teor do Relatório Médico de índex 136420237 não deixa dúvidas quanto à gravidade da enfermidade e do quadro clínico da autora (câncer com metástase em outros órgãos), bem como a impossibilidade de realização de tratamentos convencionais (nova cirurgia e radioterapia), em razão de contraindicação a seu caso concreto atestada por dois médicos (cirurgião e radioterapeuta), razão pela qual foi prescrito por sua médica assistente o tratamento com o medicamento "Nivolumabe" como o único tratamento adequado à parte autora.

Nessa perspectiva, constata-se que a negativa da ré em fornecer o tratamento com o medicamento requerido pela médica da autora é inteiramente abusiva e não tem o menor cabimento, eis que tal tratamento, nos moldes como foi requerido, é essencial para viabilizar o combate à grave enfermidade de autora (paciente oncológica, com a presença de metástase em outros órgãos mesmo após ter se submetido a tratamentos convencionais anteriores).

A posição adotada pela ré, no sentido de que estaria desobrigada de fornecer o medicamento requerido pela médica da parte autora pelo fato de se tratar de indicação "off label" não se sustenta, eis que o medicamento que fora prescrito à autora encontra-se registrado na ANVISA, salientando-se que, conforme consolidado entendimento da jurisprudência dos tribunais de justiça pátrios e Cortes superiores, em havendo cobertura contratual para a doença (como é o caso dos autos, pois se trata de paciente com câncer), não cabe à operadora de saúde intrometer-se no melhor tratamento eleito pelo médico a seu paciente, devendo prevalecer a indicação do médico (e não a da operadora de saúde), **ainda que se trate de fármaco prescrito em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (*off-label*)**. Destaco abaixo, com grifos nossos, recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

> *"AgInt no REsp n. 2.131.303/SP, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a*

modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes (AgInt no REsp n. 1.747.519/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 18/5/2020). 2. 'Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica' (AgInt no REsp n. 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019). 3. No âmbito do REsp n. 1.733.013/PR, a Quarta Turma firmou o entendimento (posteriormente ratificado pela Segunda Seção no julgamento dos EREsp n. 1886929 e EREsp n. 1889704) de que o rol de procedimento da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS. 4. É ABUSIVA A RECUSA DO PLANO DE SAÚDE QUANTO À COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO, AINDA QUE EM CARÁTER EXPERIMENTAL OU FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA BULA (OFF-LABEL), PORQUANTO NÃO COMPETE À OPERADORA A DEFINIÇÃO DO DIAGNÓSTICO OU DO TRATAMENTO PARA A MOLÉSTIA COBERTA PELO PLANO CONTRATADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO."

"AgInt no REsp n. 2.037.487/SP, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE SOB AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO OFF LABEL. ABUSIVIDADE. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. 1. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. 2. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off-label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado. 3. O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes (AgInt no REsp n. 1.747.519/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 18/5/2020). Agravo interno improvido."

"AgInt no REsp n. 2.049.068/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/15. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinhou à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça incidindo a Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Agravo interno a que se nega provimento."

Destarte, conclui-se que a conduta da ré é manifestamente abusiva e subverte, como consequência imediata, o próprio sentido do contrato celebrado (que é o de proporcionar ao beneficiário, ou seja, à parte autora, a possibilidade de ter saúde e acesso aos serviços de medicina para cura de suas enfermidades), eis que, ao negar o tratamento eleito pelo médico assistente da parte autora (que era o único viável para o combate de sua enfermidade, dadas as singularidades de seu caso, em que havia contraindicação médica à realização de novas cirurgias e à renovação do tratamento radioterápico), desmaterializa o próprio contrato e o torna inócuo para o consumidor.

Inegável que a situação vivenciada pela demandante, já naturalmente fragilizada em razão da grave doença, que lhe inflige enorme sofrimento e, por si só, modifica inteiramente seu roteiro de vida, agravada pela metástase, com iminente risco de morte e que vê a esperança de tratamento ou mitigação de seu sofrimento mediante a utilização de um tratamento mais eficaz esvair-se em razão da indevida negativa da ré, traduz situação que causa abalo psicológico além do normal e que, por conseguinte, caracteriza o dano moral, que reputo adequado na quantia requerida na inicial, qual seja, dez mil reais.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para: 1) condenar a parte ré a fornecer e custear os medicamentos prescritos pelo médico assistente da autora, até o final do tratamento por ele indicado, notadamente o tratamento paliativo com o fármaco “Nivolumabe”; e 2) condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de dez mil reais, como compensação pelos danos morais experimentados, acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da sentença. Confirmo, outrossim, a decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos.

Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Certificado o trânsito em julgado e o correto recolhimento das custas, se houver, dê-se baixa e arquive-se. Intimem-se.

NITERÓI, 20 de outubro de 2025.

ISABELLE DA SILVA SCISINIO DIAS
Juiz Titular

Assinado eletronicamente por: ISABELLE DA SILVA SCISINIO DIAS
21/10/2025 14:15:41
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25102114154154700000223993030

IMPRIMIR GERAR PDF